

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1423/2534

นาง ผาด แข่งขัน
นาง ล้อย เจริญเลิศรัต นา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยเคยฟ้องโจทก์เป็นคดีแพ่งและคดีอาญา โจทก์จำเลยตกลงถอนฟ้องคดีดังกล่าวภายใน 7 วัน เมื่อจำเลยผิดสัญญาไม่ยอมถอนฟ้องก็เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความไม่ใช่กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาล โจทก์ไม่อาจนำข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวมาฟ้องบังคับได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเคยฟ้องโจทก์ฐานเบิกความเท็จตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 341/2528 หมายเลขแดงที่ 701/2529 ของศาลชั้นต้นต่อมาโจทก์จำเลยในคดีดังกล่าวตกลงถอนฟ้องคดีต่าง ๆ ทุกคดีภายใน 7 วัน ปราบปรามตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นตามเอกสารท้ายคำฟ้อง แต่จำเลยซึ่งเป็นโจทก์ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1427/2527 และคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1026/2528 ของศาลชั้นต้นผิดสัญญาไม่ยอมถอนฟ้อง โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยถอนฟ้องคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 865/2527 หมายเลขแดงที่ 1026/2528 ระหว่างนางล้อยเจริญเลิศรัตนา โจทก์ นาง ผาด แข่งขัน จำเลย และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1427/2527 ระหว่างพนักงาน

อัยการจังหวัดราชบุรีโจทก์ นางล้อย เจริญเลิศรัตน โจทก์ร่วม นางผาด แข่งขัน กับ
พวกจำเลย

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษาให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาว่าโจทก์จะฟ้องขอให้บังคับจำเลย
ถอนฟ้องคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 865/2527 หมายเลขแดงที่1026/2528 และคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 1427/2527 ของศาลชั้นต้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้
หรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยจะถอนฟ้องคดีดังกล่าวได้หรือไม่ นั้น เป็นเรื่องที่จะต้อง
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ ไม่ใช่กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาล
ดังนั้น ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงไม่อาจนำมาฟ้องร้อง
บังคับได้..."

พิพากษายืน.

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ